



Foreseeability - Vorhersehbarkeit

Vernünftige Vorhersehbarkeit und rechtliche Nähe im negligence-Recht von England und Wales. Die Beispiele sind für Studierende ohne juristische Vorkenntnisse erklärt.

1. Was hätte man vorher erkennen können?

Foreseeable bedeutet vernünftigerweise voraussehbar. Es geht nicht nur darum, ob der Beklagte tatsächlich an den Unfall dachte. Maßgeblich ist, ob ein vernünftiger Mensch unter den relevanten Umständen das Risiko hätte erwarten können. Das ist ein **objective test**, ein objektiver Maßstab.

Subjective betrifft das tatsächliche Denken dieser Person. „Ich habe nicht daran gedacht“ entscheidet einen objektiven Test daher nicht. Die Umstände bleiben wichtig: vorhandenes Wissen, vernünftigerweise erkennbares Wissen, Tätigkeit und Beziehung. Objektiv heißt nicht allwissend.

Erfundenes Beispiel: Ein schwerer Lautsprecher steht sichtbar wackelig neben einem belebten Weg. Der Veranstalter sagt, er habe niemanden verletzen wollen und den Unfall nicht erwartet. Ein vernünftiger Mensch könnte das Verletzungsrisiko trotzdem erkennen. Er muss weder den Namen des späteren Verletzten noch die genaue Unfallminute voraussagen.

2. Die Gefahr des hindsight

Hindsight bedeutet, eine frühere Entscheidung mit später gewonnenem Wissen zu beurteilen. Nach dem Unfall scheint vieles offensichtlich. Die richtige Frage bleibt: Was war **damals** vernünftigerweise erkennbar? Ein tatsächlich verborgener, nicht vernünftig entdeckbarer Defekt ist anders zu beurteilen als ein sichtbar instabiler Ständer.

Risk: Möglichkeit eines Schadens. **Claimant:** Kläger. **Defendant:** Beklagter. **Liability:** rechtliche Verantwortung. Die bloße Tatsache, dass sich ein Risiko später verwirklichte, beweist noch nicht seine frühere Erkennbarkeit.



Vorhersehbarkeit und proximity

3. Dieser Kläger und diese Schadensart

Es genügt nicht zu sagen, irgendjemand könnte irgendwie betroffen sein. Bestimme den Kläger oder eine erkennbare Personengruppe, die relevante Schadensart und ihre Beziehung zum Beklagten. Der Beklagte muss nicht jedes einzelne Mitglied der Gruppe persönlich kennen.

Lord Atkins **neighbour principle** richtet sich auf Menschen, die eng und unmittelbar betroffen sind und vernünftigerweise berücksichtigt werden sollten. So verbindet er ein erkennbares Risiko mit einer relevanten Beziehung. [1]

Getrennt prüfen:

Foreseeability: War das relevante Risiko vernünftigerweise erkennbar?

Proximity: War die Beziehung rechtlich eng genug?

Weitere Regeln: Erkennt das geltende Recht gerade diese Pflicht und Schadenskategorie an? Die erste Frage beantwortet die anderen nicht automatisch.

4. Nähe ist kein Maßband

Ein Hersteller und ein weit entfernter Verbraucher können rechtlich verbunden sein. Ein Beobachter direkt neben einem Unfall hat nicht deshalb automatisch einen Anspruch. Bei manchen Kategorien spielen Zeit und Ort allerdings eine besondere Rolle, etwa bei psychischen Erkrankungen nach dem Miterleben einer Verletzung eines anderen.

5. Was meint floodgates?

Eine Tragödie kann Zeugen, Familien, Freunde und Menschen vor einem Fernseher betreffen. **Floodgates** bezeichnet die Sorge vor einem unklar begrenzten und sehr weiten Haftungsbereich. Sie erklärt den Wunsch nach rechtlichen Grenzen, ist aber kein Satz „Viele Kläger, also gewinnt niemand“. Jede Klage wird nach den einschlägigen Regeln geprüft. Etablierte Grundsätze bleiben der Ausgangspunkt. [2-4]

Erfundener Vergleich: Ein Elternteil sieht unmittelbar, wie sein Kind verletzt wird. Ein entfernter Bekannter hört später einen Bericht. Beide können leiden; ihre Beziehungen und Wahrnehmungen sind rechtlich verschieden. Vorhersehbare Trauer allein beweist keine ersatzfähige psychiatrische Erkrankung.



Alcock und die Klärung durch Paul

6. Alcock v Chief Constable of South Yorkshire Police [2]

Nach der Hillsborough-Katastrophe im Fußballstadion klagten Angehörige und nahestehende Menschen wegen psychischer Erkrankungen im Zusammenhang mit Tod oder Gefahr ihrer Bezugspersonen. Sie waren nicht selbst die im Gedränge unmittelbar verletzten Personen. Das Urteil von 1991 ist als **[1992] 1 AC 310** veröffentlicht.

Wer gewann - und warum? Der Chief Constable gewann. Das House of Lords wies die Rechtsmittel der Kläger zurück, weil ihre Ansprüche die erforderliche Kombination aus Vorhersehbarkeit und Nähe nicht erfüllten. Der fehlende Zusammenhang war je nach Kläger unterschiedlich; die Fernsehübertragung ersetzte hier nicht die verlangte unmittelbare Wahrnehmung des Unfalls. [2]

7. Die Sonderregeln für secondary victims

Ein **secondary victim** erkrankt psychisch durch das Miterleben eines Unfalls oder seiner unmittelbaren Folgen, bei dem ein anderer verletzt, getötet oder gefährdet wird.

Erforderlich ist eine **recognised psychiatric illness**, eine anerkannte psychiatrische Erkrankung. Hinzu kommen insbesondere eine enge emotionale Bindung, Nähe in Zeit und Raum, unmittelbare Wahrnehmung sowie Vorhersehbarkeit der Erkrankung bei einer Person mit gewöhnlicher psychischer Widerstandskraft (**normal fortitude**). [2, 3]

8. Paul v Royal Wolverhampton NHS Trust [2024] UKSC 1 [3]

In verbundenen Verfahren erlebten Angehörige Todesfälle, die mit behaupteten früheren Diagnose- oder Behandlungsfehlern verbunden waren. Sie verlangten Ersatz für ihre eigene psychische Erkrankung.

Wer gewann - und warum? Die medizinischen Beklagten gewannen; der Supreme Court wies die Rechtsmittel zurück. Die medizinischen Krisen fielen nicht unter die unfallbezogene Ausnahme für secondary victims, und die behauptete Pflicht gegenüber den Angehörigen bestand nicht. Das Urteil entschied damit nicht über mögliche eigene Ansprüche der Patienten. [3]

Paul stellt außerdem klar: Ein gesondertes Erfordernis eines plötzlichen „shock“ oder objektiv „horrific“ Ereignisses ist nicht hinzuzufügen. Anerkannte Erkrankung und die übrigen Bedingungen bleiben notwendig. [3]



Verständnisfragen mit Antworten

1. Geht es nur um die tatsächliche Vorhersage des Beklagten?

Antwort: Nein. Der Maßstab fragt nach dem vernünftigerweise erkennbaren Risiko unter den damaligen Umständen.

2. Ignoriert ein objektiver Test das verfügbare Wissen?

Antwort: Nein. Die Umstände und vernünftigerweise verfügbaren Informationen gehören zur Prüfung.

3. Muss der genaue Name des Verletzten vorhersehbar sein?

Antwort: Nein. Die relevante Personengruppe und Schadensart können genügen.

4. Ist proximity nur die Entfernung?

Antwort: Nein. Gemeint ist rechtliche Nähe; Zeit und Ort haben in bestimmten Kategorien besondere Bedeutung.

5. Reicht vorhersehbare Trauer für einen psychiatrischen Schaden?

Antwort: Nein. Anerkannte Erkrankung und die weiteren einschlägigen Pflicht- und Nähebedingungen sind erforderlich.

6. Wer gewann Alcock?

Antwort: Der Chief Constable. Die Kläger erfüllten die erforderliche Kombination der Bedingungen nicht.

7. Bedeutet floodgates, dass jede große Gruppe scheitert?

Antwort: Nein. Es geht um nachvollziehbare Haftungsgrenzen, nicht um eine automatische Abweisung großer Gruppen.

8. Ist ein gesondert „entsetzliches Schockerlebnis“ heute notwendig?

Antwort: Paul verwirft diesen zusätzlichen Test. Die anderen einschlägigen Bedingungen bleiben bestehen.



Primärquellen und Begriffe

Diese Fassung verwendet die für die englische Serie am 4. Oktober 2026 geprüften Primärquellen. Die neueren Leitentscheidungen wurden für diese Ausgabe erneut eingesehen. Sämtliche als erfunden gekennzeichneten Beispiele sind Lehrsituationen.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

Lord Atkin zum neighbour principle. Urteilkopie der Universität Trier; hier als Quelle des Grundsatzes verwendet. [Quelle öffnen](#)

[2] Alcock [1992] 1 AC 310.

House-of-Lords-Urteil von 1991, insbesondere Seiten 395-417. Reproduktion des Law Reports bei IFRC. [Quelle öffnen](#)

[3] Paul [2024] UKSC 1.

Amtlicher Supreme-Court-Text, insbesondere Absätze 51-52, 71-75 und 138-143. [Quelle öffnen](#)

[4] Robinson [2018] UKSC 4.

Amtlicher Supreme-Court-Text, Absätze 21-30 zum Ausgangspunkt in etablierten Grundsätzen. [Quelle öffnen](#)

Sprachübung: „The risk was foreseeable“ = Das Risiko war vernünftigerweise vorhersehbar. „That alone does not establish a duty“ = Das allein begründet noch keine Sorgfaltspflicht. Genau diese Verbindung sollte man beim Lesen wiedererkennen.